

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2787.....

Tocache; 13 OCT 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N° 948- 2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 25 de setiembre de 2023, emitido por el Dr. Carlos Pereyra Araujo-Director (e) de la UGEL Tocache, quien remite la solicitud con VIR N° 2023019074 del Sr. Pablo Santisteban Rufino, quien solicita copia del acta de constatación, y solicita se resuelva el recurso de apelación de fecha 13 de febrero de 2023, en contra de un acto motivado (Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ", emitido por el propio director de la IE antes mencionado.

Que, con Nota de Coordinación N° 018- 2023-GRSM-DRE/UGELT/PPADD, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por la Srta. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD, en donde informa el solicitante Santisteban Rufino Pablo, primero solicita copia del acta de constatación, siendo absuelto por la CPPADD, y segundo solicita se resuelva el recurso de apelación de fecha 13 de febrero de 2023.

Asimismo, según Resolución Viceministerial N° 091-2021.MINEDU, del 24 marzo del 2021, en concordancia con la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 y su Reglamento, se encuentran las funciones y las atribuciones de la CPPADD, por cuanto, es menester indicar que la CPPADD no puede ni debe pronunciarse sobre el recurso de apelación en contra de un acto motivado (Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ") emitido por el propio director de la IE N° 0427.José Carlos Mariátegui La Chira", sino que tiene que ser tramitado por el titular de la entidad en coordinación con la Jefatura de Asesoría Legal.

Que, con Formulario Único de Trámites (FUT), de fecha 05 de setiembre de 2023, presentado por el Sr. Pablo Santisteban Rufino, quien solicita copia simple del acta de constatación y manifestación de fecha 19 de mayo del 2023, a horas 8:45 redactado por la Secretaria Técnica de la Ugel Tocache, y se resuelva el recurso de apelación, interpuesta contra la Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CN-0427 "JCMLCH", al haberse trasgredido derechos fundamentales.

Que, con Resolución Directoral Institucional N° 003, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón - Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"-Caserío San Juan-Distrito de Uchiza, en donde se Resuelve: SEPARAR preventivamente del cargo al Prof. Pablo Santisteban Rufino, docente nombrado del nivel primaria, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente, a excepción, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Local 303 de Tocache.

Que, con Escrito de Interpongo Recurso Impugnativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Institucional N° 003, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón - Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"-Caserío San Juan-Distrito de Uchiza, a efectos que se declare NULO al haberse vulnerado el principio de motivación.



LC2787

Que, con Memorandum N° 002-2023-D/CNI-0427-JCMLCH-SJ, de fecha 25 de enero del 2023, emitido por Sr. Willy Solorzano Cajaleón - Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"-Caserío San Juan-Distrito de Uchiza, dirigido al Prof. Pablo Santisteban Rufino, en el cual le comunica que de acuerdo a la Resolución Directoral Institucional N° 003, de fecha 25 de enero del 2017, queda usted separado preventivamente de ejercer el cargo de docente en la Institución Educativa N° 0427- José Carlos Mariátegui La Chira, a partir de la fecha hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose a disposición de la Unidad de Gestión Educativa 303 de Tocache, en conformidad a los fundamentos expuestos. Asimismo, tenga a bien de devolver los materiales educativos (tableta, manuales, etc.) que hubiere en su poder, a fin de facilitar el trabajo pedagógico de otro docente que asumirá el cargo.

Que, con Nota de Coordinación N° 018- 2023-GRSM-DRE/UGELT/CPADD, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por la Srta. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD, en donde informa el solicitante Santisteban Rufino Pablo, primero solicita copia del acta de constatación, siendo absuelto por la CPPADD, y segundo solicita se resuelva el recurso de apelación de fecha 13 de febrero de 2023.



Que, con Nota de Coordinación N° 136- 2023-GRSM-DRE/UGELT/AJ, de fecha 28 de setiembre de 2023, emitido por la Abog. Dolly Rengifo Romero-Directora del área de Asesoría Jurídica, dirigido a la Sra. Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Encargada de Recursos Humanos, en donde se solicita información sobre la modalidad de contrato y remisión de copia del contrato realizado con la trabajadora Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD.



Mediante Nota de Coordinación N° 331- 2023-GRSM-DRE/UGELT/ADM/RRHH, de fecha 28 de setiembre de 2023, emitido por la Sra. Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Encargada de Recursos Humanos, dirigido a la Abog. Dolly Rengifo Romero - Directora del área de Asesoría Jurídica en donde remite información sobre la modalidad de contrato y remisión de copia del contrato realizado con la trabajadora Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD.

9. Mediante Nota de Coordinación N° 331- 2023-GRSM-DRE/UGELT/ADM/RRHH, de fecha 28 de setiembre de 2023, emitido por la Sra. Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Encargada de Recursos Humanos, dirigido a la Abog. Dolly Rengifo Romero-Directora del área de Asesoría Jurídica en donde remite información sobre la modalidad de contrato y remisión de copia del contrato realizado con la trabajadora Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD.

Que, con Nota de Coordinación N° 331-2023-GRSM/DRE-T/ADM/RRHH, emitido por la Sra. Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, de fecha 28 de Setiembre de 2023, en donde informa que la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda-Secretario Técnico de la CPPADD, está sujeta a la modalidad de Contrato CAS, D.L N° 1057 (Régimen Especial de Contratación administrativa de Servicios, como Encargada de la Secretaria Técnica de la CPPADD, con Cargo: especialista en procedimientos Administrativos Disciplinarios en la Ugel Tocache, adjuntando el contrato N° 005-2023 del 16 de marzo hasta el 31 de mayo de 2023; y la adenda N° 001-2023 del Contrato N° 005-2023 del 01 de Junio al 31 de agosto del 2023.

Que, al respecto, es necesario recordar que el numeral 1 del Artículo 215° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, reconoce la facultad de contradicción de los actos que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo a través de la interposición de los correspondientes recursos administrativos.

Sin embargo, el numeral 2 del artículo antes referido restringe el ejercicio de la facultad de contradicción a los actos definitivos que pongan fin a la instancia, determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o causen indefensión. En el caso de los actos de trámite, la contradicción debe alegarse para la consideración de la entidad que emitirá el acto que ponga fin al procedimiento y, de ser el caso, puede formar parte del recurso administrativo que se interponga contra el acto definitivo.

En el caso bajo análisis, el impugnante pretende que se revoque la Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ, de fecha

LC2787

25 de Enero de 2023, y se deje sin efecto la medida cautelar de separación preventiva dispuesto por la Institución en dicha resolución.

Los recursos administrativos se encuentran estrechamente vinculados al hecho que el administrado posee derechos y garantías a lo largo de un procedimiento. Una de esas garantías es la facultad de contradicción, que se encuentra reconocida en el art. 120 del TUO de la Ley 27444.

15. Que, de acuerdo a la Ley que modifica el artículo 207 de la Ley N° 2744-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, A FIN DE REDUCIR EL PLAZO PARA RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN LEY 31603, establece lo siguiente:

"Artículo 207. Recursos administrativos:

207.1 Los recursos administrativos son:

- a) Recurso de reconsideración
- b) Recurso de apelación Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días".

Que, sobre el particular, la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial en su artículo 44° señala: "(...) La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente".

Que, en tanto el numeral 3 del artículo 86° del Reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece lo siguiente:

"La medida de separación preventiva y el retiro culminan con la conclusión del proceso administrativo disciplinario o proceso judicial. El período de tiempo que dure esta medida, no constituye sanción ni demérito. Las medidas de separación preventiva y retiro implican el alejamiento del profesor de cualquier institución educativa, siendo puesto a disposición del Equipo de Personal de la UGEL o DREL o la que haga sus veces, según corresponda, para realizar las labores que le sean asignadas, debiéndose asegurar que no ejerza funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Dichas medidas no comprenden la suspensión del pago de remuneraciones. Durante el periodo de la separación preventiva o retiro, el Jefe o Especialista Administrativo de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, debe garantizar la prestación del servicio en la institución educativa."(Énfasis nuestro).

Que, a la luz de las normas citadas en los párrafos precedentes, es posible determinar que el recurso de apelación presentado por el impugnante deviene en improcedente al evidenciarse que su pretensión es cuestionar la decisión de la Institución Educativa N° 0427- José Carlos Mariátegui La Chira, a través de la Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ, de fecha 25 de Enero de 2023, que dispuso su separación preventiva, siendo que dicha separación no constituye un acto impugnabile partiendo de las siguientes consideraciones:

- (i) No es un acto definitivo que pone fin a la instancia, pues no impone una sanción disciplinaria ni demérito.
- (ii) No impide la continuación del procedimiento administrativo disciplinario.
- (iii) No genera, de por sí, indefensión para la impugnante, en tanto este tiene la oportunidad de interponer un recurso impugnativo contra la sanción, que, de ser el caso, se le imponga en el procedimiento administrativo.

Por las consideraciones expuestas, esta entidad administrativa estima que debe declararse IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, en atención a que la Resolución Directoral N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ, de fecha 25 de Enero de 2023, no contiene un acto administrativo sobre el cual se pueda ejercer facultad de contradicción alguna; dejando a salvo su derecho a impugnar el acto a través del cual se le imponga la sanción disciplinaria, de ser el caso.



Que, Finalmente, siendo evidente que no existe acto impugnado, en atención a los principios de celeridad, eficacia y simplicidad⁴ que rigen el procedimiento administrativo general.

Que, asimismo, teniéndose en cuenta la fecha de la Nota de Coordinación N° 018- 2023-GRSM-DRE/UGELT/CPPADD, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por la Srta. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD, en donde informa el solicitante Santisteban Rufino Pablo, primero solicita copia del acta de constatación, siendo absuelto por la CPPADD, y segundo solicita se resuelva el recurso de apelación de fecha 13 de febrero de 2023.

Que, según Resolución Viceministerial N° 091-2021.MINEDU, del 24 marzo del 2021, en concordancia con la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 y su Reglamento, se encuentran las funciones y las atribuciones de la CPPADD, por cuanto, es menester indicar que la CPPADD no puede ni debe pronunciarse sobre el recurso de apelación en contra de un acto motivado (Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ") emitido por el propio director de la IE N° 0427. Jose Carlos Mariátegui La Chira", sino que tiene que ser tramitado por el titular de la entidad en coordinación con la Jefatura de Asesoría Legal, aunado a ello existe el pedido del impugnante, siendo esto el escrito de Interpongo Recurso Impugnativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Institucional N° 003-2023, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón - Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"- Caserio San Juan-Distrito de Uchiza, a efectos que se declare NULO al haberse vulnerado el principio de motivación, y teniéndose en cuenta el Contrato N° 005-2023 del 16 de marzo hasta el 31 de mayo de 2023; y la adenda N° 001-2023 del Contrato N° 005-2023 del 01 de Junio al 31 de agosto del 2023 a favor de la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretario Técnico de la CPPADD, está sujeta a la modalidad de Contrato CAS, D.L N° 1057 (Régimen Especial de Contratación administrativa de Servicios, como Encargada de la Secretaría Técnica de la CPPADD, con Cargo: especialista en procedimientos Administrativos Disciplinarios en la Ugel Tocache, aparentemente existe una presunta Negligencia Funcional, al retener en su Oficina el presente expediente del impugnante Santisteban Rufino Pablo, tiempo en demasía, debido a que viene laborando en la Ugel Tocache desde el 16 de marzo del 2023, y para recién con fecha 22 de setiembre del 2023 presentar su Nota de Coordinación N° 018- 2023-GRSM-DRE/UGELT/CPPADD, en donde informa:

"..el solicitante Santisteban Rufino Pablo, primero solicita copia del acta de constatación, siendo absuelto por la CPPADD, y segundo solicita se resuelva el recurso de apelación de fecha 13 de febrero de 2023.

Asimismo, según Resolución Viceministerial N° 091-2021.MINEDU, del 24 marzo del 2021, en concordancia con la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 y su Reglamento, se encuentran las funciones y las atribuciones de la CPPADD, por cuanto, es menester indicar que la CPPADD no puede ni debe pronunciarse sobre el recurso de apelación en contra de un acto motivado (Resolución Directoral Institucional N° 003-2023-D/CNI-0427 "JCMLCH-SJ") emitido por el propio director de la IE N° 0427. Jose Carlos Mariátegui La Chira", sino que tiene que ser tramitado por el titular de la entidad en coordinación con la Jefatura de Asesoría Legal".

Para lo cual contabilizando:

- Fecha de presentación de Recurso de Apelación: 13 de febrero de 2023,
- Fecha para resolver la apelación: 27 de marzo de 2023,
- Fecha que ingresa a laborar la Encargada de CPPADD: 16 de Marzo de 2023.

Que, de lo antes expuesto, se puede deducir que la Oficina de Asesoría Jurídica, se encontraba aun en tiempo Resolver la Apelación dentro del plazo establecidos en la Ley N° 31603, teniendo once (11) días aun para poder resolver el pedido del impugnante Santisteban Rufino Pablo, es por esto, que dicha omisión deberá de ser remitida a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Ugel Tocache, y revisar si dicha conducta amerita ser pasible de sanción administrativa. Así como tenerse en cuenta si aplica el artículo 377° que regula el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales de la siguiente manera:

"El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa."

Que con Opinión Legal N°106-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 02 de octubre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: 1). **DECLARAR IMPROCEDENTE** el pedido del Sr. PABLO SANTISTEBAN RUFINO, interpone Recurso Impugnativo de Apelación, contra la Resolución



LC2787

Directoral Institucional N° 003, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón - Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"-Caserío San Juan-Distrito de Uchiza, a efectos que se declare NULO al haberse vulnerado el principio de motivación. 2). DERIVAR copia del presente informe a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, para que previo análisis e investigación determinen si corresponde instaurar proceso disciplinario a la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretaria Técnico de la CPPADD. 3) DERIVAR a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín la documentación respectiva para que previo análisis del caso, evalúe si procede realizar la denuncia penal a la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretaria Técnico de la CPPADD, de acuerdo al artículo 377° que regula el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales de la siguiente manera: "El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa."



Que, con Memorando N° 986-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 03 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE el pedido presentado por el Prof. Pablo Santisteban Rufino, acerca de la solicitud: interpone recurso Impugnativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Institucional N°003-2023-D/CNI-0427 "JCMCH"SL, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón Director de la I.E N°0427 "José Carlos Mariátegui La Chira" - Caserío San Juan - Distrito de Uchiza, a efectos que se declare NULO al haberse vulnerado el principio de motivación.



De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido del Sr. PABLO SANTISTEBAN RUFINO, interpone Recurso Impugnativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Institucional N° 003, de fecha 25 de enero del 2017, emitido por el Sr. Willy Solorzano Cajaleón-Director de la IE N° 0427 "José Carlos Mariátegui La Chira"-Caserío San Juan-Distrito de Uchiza, a efectos que se declare NULO al haberse vulnerado el principio de motivación.

ARTÍCULO 2.- DERIVAR copia del presente informe a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, para que previo análisis e investigación determinen si corresponde instaurar proceso disciplinario a la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretaria Técnico de la CPPADD.

ARTÍCULO 3.- DERIVAR a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín la documentación respectiva para que previo análisis del caso, evalúe si procede realizar la denuncia penal a la Srta. Abog. Reyna Luz Flores Castañeda- Secretaria Técnico de la CPPADD, de acuerdo al artículo 377° que regula el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales de la siguiente manera:
"El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa."

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE